

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 401/2530 กรุงเทพมหานคร
นายถมยา ทัดทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

โจทก์มีหนังสือมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการเก็บรักษาซ่อมแซม
แจ้งความ กล่าวโทษ และแจ้งราคาค่าเสียหายของทรัพย์สิน และรับชำระหนี้ที่ผู้ละเมิด
ยอมชดใช้ให้ในชั้นแจ้งความที่สถานีตำรวจเท่านั้น ส่วนการติดตามทวงถามเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ละเมิดซึ่งไม่ยอมชดใช้ โจทก์จะดำเนินการเองโดยขอให้การไฟฟ้า
นครหลวงแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นให้โจทก์ทราบ ดังนี้ถือไม่ได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้การ
ไฟฟ้านครหลวงเป็นตัวแทนโจทก์ในการติดตามทวงถามเรียกร้องค่าเสียหายจาก
จำเลยผู้ทำละเมิด เมื่อเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2524 จำเลยไม่ยอมชดใช้
ค่าเสียหาย ครั้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเรื่องการละเมิด
และผู้ทำละเมิดให้โจทก์ทราบ ต่อมาโจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 นับแต่
วันที่การไฟฟ้านครหลวงแจ้งให้โจทก์ทราบจนถึงวันฟ้องเป็นเวลายังไม่เกิน 1 ปี ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 448 คดีของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย
เป็นเงิน 4,006.95 บาท จำเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างหรือตัวการของจำเลยที่ 1 ต้อง
ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้เงินดังกล่าวแก่โจทก์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 โจทก์รู้

ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องชดใช้ค่าเสียหาย โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแล้ว จำเลยทั้งสองไม่ชำระ ขอให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์กับการไฟฟ้านครหลวงมีข้อตกลงกันตามหนังสือที่ กทม.0306/17349 ลงวันที่ 28 กันยายน 2519 ว่ากรุงเทพมหานคร มอบให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการเก็บรักษา ซ่อมแซมแจ้งความ กล่าวโทษและแจ้งราคาค่าเสียหายของทรัพย์สินและรับชำระหนี้ในกรณีที่ผู้ละเมิดหรือผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ให้ในชั้นแจ้งความที่สถานีตำรวจด้วย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2524 จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายแก่การไฟฟ้านครหลวงแล้วเป็นเงิน 13,886.14 บาท ที่สถานีตำรวจนครบาล บางขุนเทียน แสดงว่าโจทก์ทราบเหตุผลคดีนี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2524 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 คดีโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายและดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 4,332.51 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 4,006.95 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ด้วยโดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 500 บาท

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์เป็นเงิน 300 บาทแทนโจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ตามหนังสือที่ กทม. 0306/17349 ลงวันที่ 28 กันยายน 2519 โจทก์มอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการเก็บรักษา ซ่อมแซม แจ้าง ความ กล่าวโทษและแจ้งราคาค่าเสียหายของทรัพย์สิน และรับชำระหนี้ที่ผู้ละเมิดยอม ชดใช้ให้ในชั้นแจ้งความที่สถานีตำรวจเท่านั้น ส่วนการติดตามทวงถามเรียกชดใช้ ค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดซึ่งไม่ยอมชดใช้ โจทก์จะเป็นผู้ดำเนินการเองโดยขอให้การ ไฟฟ้านครหลวงแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นให้โจทก์ทราบโดยด่วนพร้อมกับรวบรวมหลักฐาน ส่งไปให้โจทก์ด้วย ตามข้อความในหนังสือดังกล่าวแสดงอยู่ในตัวว่า ในขณะที่การ ไฟฟ้านครหลวงดำเนินการต่าง ๆ ตามที่โจทก์มอบหมายนั้นโจทก์ยังไม่ทราบเหตุที่ เกิดขึ้น หากผู้ละเมิดไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายและต้องติดตามทวงถามเรียกชดใช้ ค่าเสียหายจากผู้ละเมิด จึงให้การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเหตุให้โจทก์ทราบ ดังนี้จึงยังถือ ไม่ได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นตัวแทนโจทก์ในการติดตาม ทวงถามเรียกชดใช้ให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามที่จำเลยที่ 2 ฎีกา เมื่อ ข้อเท็จจริงได้ความว่า เหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2524 จำเลยที่ 2 ไม่ยอม ชดใช้ค่าเสียหาย ครั้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเรื่องการ ละเมิดและผู้กระทำละเมิดให้โจทก์ทราบ ต่อมาโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 นับแต่วันที่การไฟฟ้านครหลวงแจ้งให้โจทก์ทราบจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องเป็น เวลายังไม่เกิน 1 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 คดีนี้ คดีของ โจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์ชอบด้วยรูปคดีแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหายความชั้นฎีกาเป็นเงิน 300 บาท แทน โจทก์".

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นตัวแทนในกาติดตามทวงถามเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย การเริ่มนับอายุความฟ้องร้องจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเรื่องการละเมิดและผู้กระทำละเมิดให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 แสดงว่าหากกรณีนี้โจทก์ได้มอบอำนาจให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นตัวแทนในการติดตามทวงถามเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยด้วย อายุความจะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ตัวแทนทราบเรื่องการละเมิดและผู้กระทำละเมิดแม้จะยังไม่เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้โดยตรง แต่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2154/2522 วินิจฉัยว่าจำเลยขับรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าของโจทก์โดยละเมิด โจทก์มอบให้การไฟฟ้าฯ ดูแลรักษาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าตลอดจนแจ้งความตีราคาค่าเสียหาย มิได้มอบให้เรียกร้องค่าเสียหายด้วย การไฟฟ้าฯ จึงมิใช่ตัวแทนโจทก์ การไฟฟ้าฯ รู้เหตุละเมิดไม่ถือว่าโจทก์รู้จนกว่าการไฟฟ้าฯ จะแจ้งเหตุให้โจทก์ทราบ อายุความ 1 ปี นับแต่โจทก์รับแจ้งเหตุนี้ จากแนวการวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีสองเรื่องนี้ น่าจะถือได้ว่าหากผู้เสียหายมอบอำนาจให้ตัวแทนมีอำนาจดำเนินการเรื่องใด เมื่อมีบุคคลภายนอกกระทำละเมิดต่อผู้เสียหายเกี่ยวกับกิจการนั้นอายุความฟ้องร้องผู้กระทำละเมิดเริ่มตั้งแต่วันที่ตัวแทนรู้ว่ามีกรกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดตรงกันข้าม ถ้าผู้เสียหายเป็นส่วนราชการอายุความ 1 ปี จะเริ่มนับต่อเมื่อผู้มีอำนาจปกครองบังคับบัญชาของราชการนั้นทราบถึงมูลละเมิดและตัวผู้ที่กระทำละเมิดอันจะต้องใช้ค่าเสียหายเช่นกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1008/2522

วินิจฉัยว่าอธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้แทนของกรมทางหลวงแต่ผู้เดียวเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
หาใช่ผู้แทนไม่ ฉะนั้นเมื่อปรากฏว่าอธิบดีได้ทราบถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะฟังใช้ค่า
สินไหมทดแทนนับถึงวันฟ้องยังไม่เกินหนึ่งปีคดีจึงยังไม่ขาดอายุความ คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 23/2519 วินิจฉัยว่ากรมมีอธิบดีเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรม ในกรณีกรมถูกกระทำละเมิด อธิบดีของ
กรมนั้นเป็นผู้แทนต่อผู้เดียวที่จะแสดงให้ปรากฏถึงการรู้เรื่องการละเมิดและรู้ตัวผู้จะ
ใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ส่วนราชการอื่นจะได้รายงานถึงเรื่องละเมิดและตัวบุคคลผู้
จะฟังใช้ค่าสินไหมทดแทนมายังกรม แต่เมื่อไม่ได้ความว่าเจ้าหน้าที่ได้เสนอรายงาน
และความเห็นให้อธิบดีพิจารณา ก็ต้องถือว่ากรมยังไม่ทราบ นอกจากนี้มีคำพิพากษา
ศาลฎีกาที่วินิจฉัยไว้ทำนองเดียวกันนี้อีกหลายเรื่องเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่
1131/2522, 2003/2523, 2673/2523, 1558/2520, 73/2505, 203/2500, 243/2497. วิ
ษณุภูมิมานนท์.